



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 846
ANT. : 1.- ORD. ALC. N° 14/162 de fecha 28.04.2023, que remite expediente Modificación N° 11 al Plan Regulador de Las Condes 2.- ORD. N° 2099 de fecha agosto 2023 de SEREMI MINVU a municipio, que acusa recibo y solicita documentos faltantes. 3.- ORD. ALC. N° 14/357 de fecha agosto 2023, que remite documentos faltantes y acreditación de aquellos enviados, respecto del proyecto de Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. 4.- ORD. N° 63 de fecha 10.01.2024 de SEREMI MINVU a municipio que remite observaciones, 5.- ORD. ALC. N° 14/57/2024 de fecha 30.01.2024, que responde observaciones.
MAT. : (DDUI)(EPL)(GIF) - LAS CONDES Art. 43 LGUC y Art. 2.1.11 OGUC. Emite Informe Técnico Desfavorable al proyecto Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. Ingreso N° 0100242 de fecha 31.01.2024
ADJ. : No hay

Santiago, 17 abril 2024

A : DANIELA PEÑALOZA RAMOS
ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DE : CAROLINA A. CASANOVA ROMERO
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y
URBANISMO

- I. Mediante el documento del ANT. 1 usted remitió a esta Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, para trámite oficial de revisión e informe técnico.

Los documentos recibidos son los siguientes:

A. Antecedentes Administrativos: (Digitalizados en PDF):

INICIO DEL ESTUDIO:

- 1) Ord. A.U. N°58 del Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Las Condes de fecha 16.08.2017, al Alcalde por el cual solicita el inicio del estudio tendiente a iniciar proceso de modificaciones al Plan Regulador Comunal para actualizarlo incorporando los requerimientos de la Contraloría General de la República.

- 2) Decreto Alc. Secc.1°. N° 6559 de fecha 06 de septiembre de 2017, por el cual se inicia el estudio tendiente a efectuar las adecuaciones al Plan Regulador Comunal de Las Condes, ajustándolo a las instrucciones impartidas en el Dictamen N°29.790 de la Contraloría General de la República de fecha 11.08.2017, además de otras actualizaciones necesarias.
- 3) Ord. Alc. N° 4/265 del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes de fecha 07.09.2017, al Contralor General de la República, por el cual le informa sobre adecuaciones al Plan Regulador Comunal de Las Condes con motivo del Dictamen N°29.790 de ese organismo público de fecha 11.08.2017.
- 4) Ord. Alc. N° 14/15 del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes de fecha 08.01.2020, al SEREMI de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite el proyecto de actualización del Plan Regulador de Las Condes en el marco del artículo 2.1.12 de la OGUC.
- 5) Ord. N°2150 del SEREMI de Vivienda y Urbanismo de fecha 17.07.2020, al Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, a través del cual, informa observaciones por revisión preliminar el proyecto de actualización del Plan Regulador de Las Condes en el marco del artículo 2.1.12 OGUC.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA:

- 6) Ord. Alc. N° 14/222 del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes de fecha 03.08.2021, al SEREMI de Medio Ambiente, por el cual solicita pronunciamiento en el sentido de ratificar que la Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, no requiere Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo al artículo 29 del D.S N° 32/2015 MMA.
- 7) Ord. RRNN N° 853 de SEREMI de Medio Ambiente de fecha 23.08.2021 a Alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, por el cual Toma conocimiento de consulta de ratificar que la Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, no requiere Evaluación Ambiental Estratégica.
- 8) Ord. Alc. N° 14/261 de Alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes de fecha 10.09.2021 al SEREMI de Medio Ambiente, a través del cual, adjunta análisis solicitado por ese organismo público que contiene las razones por las que el municipio considera que la Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, corresponde a una modificación no sustantiva y que no requiere someterse a Evaluación Ambiental Estratégica.
- 9) Ord. RRNN N°1016 del SEREMI de Medio Ambiente de fecha 06.10.2021 a Alcaldesa Municipalidad de Las Condes, a través del cual, toma conocimiento del análisis realizado y remitido a dicho organismo a través del Ord. Alc. N° 14/261 de fecha 10.09.2021 de ese municipio.

ANTECEDENTES PROCESO SEGÚN ARTÍCULO 28 OCTIES LGUC:

No se realizó trámite.

ANTECEDENTES PROCESO SEGÚN ARTÍCULO 43 LGUC:

- 10) Acta Sesión Ordinaria N° 1085 del Concejo Municipal de Las Condes de fecha 07.10.2021, a través del cual se aprueba por Acuerdo N°196/2021, dar inicio al proceso de tramitación administrativa del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 11) Acuerdo N°196 /2021 aprobado en Sesión Ordinaria N° 1085 del Concejo Municipal de Las Condes de fecha 07.10.2021, con firma electrónica del Secretario Municipal.
- 12) Oficio A.U. N°4 del Director de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Las Condes de fecha 21.10.2021, a la Presidenta de la Junta de Vecinos de esa comuna, por la cual adjunta ordenanza y planos de la Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, y comunica inicio del proceso administrativo y de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- 13) Registro de despacho de 63 Cartas Certificadas dirigidas a las Juntas de Vecinos de la comuna de Las Condes, recepcionadas con fecha 25.10.2021 para su envío por la empresa Correos de Chile.
- 14) Primer aviso, publicación en el Diario Las Últimas Noticias de fecha 12.10.2021, el cual informa en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC,

que la Municipalidad de Las Condes dará inicio a la tramitación del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. El aviso señala:

- Fecha y lugar de exhibición del proyecto al público: Entre los días 15.11.2021 al 20.12.2021, en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, segundo piso.
 - Fecha, hora y lugar de 1° Audiencia Pública: Día 11.11.2021 a las 15:30 hrs., en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso, o a través de vía telemática a través del enlace disponible en la página web institucional, www.lascondes.cl.
 - Fecha de recepción de observaciones: Plazo máximo de 15 días contados desde la realización de la realización de la 2° Audiencia Pública, que será convocada oportunamente.
- 15) Segundo aviso, publicación en el Diario Las últimas Noticias de fecha 02.11.2021, el cual informa en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC, que la Municipalidad de Las Condes dará inicio a la tramitación del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. El aviso señala:
- Fecha y lugar de exhibición del proyecto al público: Entre los días 15.11.2021 al 20.12.2021, en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, segundo piso.
 - Fecha, hora y lugar de 1° Audiencia Pública: Día 11.11.2021 a las 15:30 hrs., en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso, o a través de vía telemática a través del enlace disponible en la página web institucional, www.lascondes.cl.
 - Fecha de recepción de observaciones: Plazo máximo de 15 días contados desde la realización de la realización de la 2° Audiencia Pública, que será convocada oportunamente.
- 16) Acta Sesión Extraordinaria sin número de fecha 03.11.2021 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, donde fue informado el proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 17) Acuerdo N°16/2021 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, tomado en Sesión Ordinaria de fecha 14.12.2021, que aprueba dar inicio al proceso de tramitación administrativa del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. Con firma electrónica de Osvaldo Andrés López Arriagada.
- 18) Acta Sesión Extraordinaria N° 203 de fecha 11.11.2021 del Consejo Municipal de Las Condes, que da cuenta de la Audiencia Pública del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. Ord. Alc. N° 14/365 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 23.12.2021 al SEREMI de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa que se encuentra en etapa de exposición pública del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, y adjunta antecedentes para que evalúe la pertinencia de que se encuentre disponible en el Portal único de Información de acuerdo con lo señalado en la letra b) del artículo 28 undecies de la LGUC.
- 19) Primer aviso, publicación en el Diario Las Últimas Noticias de fecha 04.01.2022, el cual informa en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC, que la Municipalidad de Las Condes realizará una nueva Audiencia Pública para exponer el proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. El aviso señala:
- Fecha y lugar de exposición del proyecto al público: Entre los días 15.11.2021 al 25.03.2022, en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, segundo piso.
 - Fecha, hora y lugar de Nueva Audiencia Pública: Día 20.01.2022 a las 15:30 hrs., en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso, o a través de vía telemática a través del enlace disponible en la página web institucional, www.lascondes.cl.
 - Fecha de recepción de observaciones: Plazo máximo de 15 días contados desde la realización de la realización de la 2° Audiencia Pública, que será convocada oportunamente.

- 20) Segundo aviso, publicado en el Diario Las Últimas Noticias de fecha 14.01.2022, el cual informa en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC, que la Municipalidad de Las Condes realizará una Nueva Audiencia Pública para exponer el proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. El aviso señala:
- Fecha y lugar de exposición del proyecto al público: Entre los días 15.11.2021 al 25.03.2022, en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, segundo piso.
 - Fecha, hora y lugar de Nueva Audiencia Pública: Día 20.01.2022 a las 15:30 hrs., en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso, o a través de vía telemática a través del enlace disponible en la página web institucional, www.lascondes.cl.
 - Fecha de recepción de observaciones: Plazo máximo de 15 días contados desde la realización de la realización de la 2° Audiencia Pública, que será convocada oportunamente.
- 21) Acta Sesión Extraordinaria N° 206 de fecha 20.01.2022 del Consejo Municipal de Las Condes, que da cuenta de la realización de la Nueva Audiencia Pública del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 22) Primer aviso, publicación en el Diario Las Últimas Noticias de fecha 14.03.2022, el cual informa en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC, que la Municipalidad de Las Condes realizará la segunda Audiencia Pública para exponer el proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. El aviso señala:
- Fecha y lugar de exposición del proyecto al público: Entre los días 15.11.2021 al 08.04.2022, en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, segundo piso.
 - Fecha, hora y lugar de Nueva Audiencia Pública: Día 24.03.2022 a las 19:30 hrs., en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso, o a través de vía telemática a través del enlace disponible en la página web institucional, www.lascondes.cl.
 - Plazo y lugar de recepción de observaciones: Plazo máximo de 15 días contados desde la realización de la realización de la 2° Audiencia Pública antes mencionada, y deben ser ingresadas por Oficina de Partes ubicada en Av. Apoquindo N° 3400, 1° piso comuna de Las Condes, o al correo ofpa@lascondes.cl, con copia a aurbana@lascondes.cl.
- 23) Segundo aviso, publicado en el Diario Las Últimas Noticias de fecha 22.03.2022, el cual informa en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC, que la Municipalidad de Las Condes realizará la segunda Audiencia Pública para exponer el proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. El aviso señala:
- Fecha y lugar de exposición del proyecto al público: Entre los días 15.11.2021 al 08.04.2022, en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, segundo piso.
 - Fecha, hora y lugar de Nueva Audiencia Pública: Día 24.03.2022 a las 19:30 hrs., en el Edificio Consistorial de ese municipio, ubicado en Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso, o a través de vía telemática a través del enlace disponible en la página web institucional, www.lascondes.cl.
 - Plazo y lugar de recepción de observaciones: Plazo máximo de 15 días contados desde la realización de la realización de la 2° Audiencia Pública antes mencionada, y deben ser ingresadas por Oficina de Partes ubicada en Av. Apoquindo N° 3400, 1° piso comuna de Las Condes, o al correo ofpa@lascondes.cl, con copia a aurbana@lascondes.cl.
- 24) Acta Sesión Extraordinaria N° 207 de fecha 24.03.2022 del Consejo Municipal de Las Condes, que da cuenta de la realización de la Nueva Audiencia Pública del proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.

- 25) Ord. N° 706 de SEREMI de Vivienda y Urbanismo de fecha 25.03.2022 a Alcalde Municipalidad de Las Condes (s), por el cual solicita aclaración de Ord. N° 285 de fecha 01.02.2022 de SEREMI MINVU.
- 26) Acta Sesión Extraordinaria sin número de fecha 05.04.2022 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que da cuenta de las observaciones que se han formulado al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 27) Acta Comisión de Ciudad y Urbanismo de fecha 28.04.2022 que da cuenta de la primera reunión para revisión de las observaciones recibidas en relación al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 28) Acta Comisión de Ciudad y Urbanismo de fecha 05.05.2022 que da cuenta de la segunda reunión destinada a la continuación de la revisión de las observaciones recibidas en relación al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes
- 29) Acta Comisión de Ciudad y Urbanismo de fecha 11.05.2022 que da cuenta de la tercera reunión destinada a la continuación de la revisión de las observaciones recibidas en relación al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 30) Acta Comisión de Ciudad y Urbanismo de fecha 18.05.2022 que da cuenta de la cuarta reunión destinada a la continuación de la revisión de las observaciones recibidas en relación al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 31) Inf. A.U. N°21 del Asesor Urbanista de fecha 08.06.2022 a la Alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, por el cual informa sobre las observaciones al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de ese municipio. Con firma digital del Director de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Las Condes.
Se adjuntan las Providencias a través de las que ingresaron las observaciones a la Modificación N°11 del PRC de Las Condes en la Oficina de Partes de ese municipio.
- 32) Inf. A.U. N°24 del Asesor Urbanista de fecha 18.06.2022 a la Alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, por el cual informa Fe de Erratas del Inf. A.U. N°21 del Asesor Urbanista de fecha 08.06.2022.
- 33) Tabla Resumen Observaciones recibidas al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal y Acuerdos de respuesta del Concejo Municipal.
- 34) Acta Sesión Ordinaria N° 1119 de fecha 08.09.2022 del Consejo Municipal de Las Condes, que da cuenta de la presentación que hiciera el Director de Asesoría Urbana respecto de la propuesta de Acuerdos, para dar respuesta a las observaciones recibidas al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 35) Acuerdo N° 204 -A/2022, Acuerdo N°204-B/2022, Acuerdo N°204-C/2022, Acuerdo N°204-D/2022, Acuerdo N°204-E/2022, Acuerdo N°204-F/2022, Acuerdo N°204-G/2022, Acuerdo N°204-H/2022, Acuerdo N°204-I/2022 , Acuerdo N°204-J/2022, Acuerdo N°204-K/2022, Acuerdo N°204-L/2022, Acuerdo N°204-M/2022, Acuerdo N°204-N/2022, Acuerdo N°204-Ñ/2022, Acuerdo N°204-O/2022 y Acuerdo N°204-P/2022 adoptados en la 1119ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 08.09.2022 respecto de Acoger o No Acoger las observaciones al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. Con firma digital de Jorge Miguel Vergara Gómez, Secretario Municipal.
- 36) Acta Sesión Ordinaria sin número de fecha 13.09.2022 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que da cuenta en el punto 1. Temas de la Dirección de Asesoría Urbana, literal A), de las respuestas que se entregará a las observaciones formuladas al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
- 37) Registro de despacho de 33 Cartas Certificadas enviadas mediante Ord. Alc N°14/313, Ord. Alc N°14/318, Ord. Alc N°14/321, Ord. Alc N°14/322, Ord. Alc N°14/323, Ord. Alc N°14/324, Ord. Alc N°14/325, Ord. Alc N°14/326, Ord. Alc N°14/327, Ord. Alc N°14/328, Ord. Alc N°14/329, Ord. Alc N°14/331, Ord. Alc N°14/332, Ord. Alc N°14/333, Ord. Alc N°14/334, Ord. Alc N°14/335, Ord. Alc N°14/336, Ord. Alc N°14/337, Ord. Alc N°14/338, Ord. Alc N°14/340, Ord. Alc N°14/341, Ord. Alc N°14/342, Ord. Alc N°14/343, Ord. Alc N°14/344, Ord. Alc N°14/345, Ord. Alc N°14/347, Ord. Alc N°14/348, Ord. Alc N°14/349, Ord. Alc N°14/350, Ord. Alc N°14/354, Ord. Alc N°14/356, Ord. Alc N°14/357, y Ord. Alc N°14/358, todos de fecha 11.10.2022, recepcionadas con fecha 12.10.2022 para su envío por la empresa Correos de Chile.

Copia de los siguientes Ord. Municipales que dan respuesta a las observaciones recibidas:

- Ord. Alc. N° 14/312 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Amparo Cerna y Familia.
- Ord. Alc. N° 14/313 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Cristián Ibáñez.
- Ord. Alc. N° 14/314 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Jaime Figueroa.
- Ord. Alc. N° 14/315 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Sergio Concha Mena, Presidente de la Junta de Vecinos Bilbao Alto.
- Ord. Alc. N° 14/316 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Karina Cisternas Ayala, Pacific Club Ltda.
- Ord. Alc. N° 14/317 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Gonzalo Prieto Infante.
- Ord. Alc. N° 14/318 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a José Manuel Rebolledo.
- Ord. Alc. N° 14/319 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Patricia Gallardo.
- Ord. Alc. N° 14/320 del Alcalde (s) de fecha 11.10.2022 a Francisca López del Río.
- Ord. Alc. N° 14/321 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Myriam Foncea.
- Ord. Alc. N° 14/322 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a José Ignacio Fito, Director General Colegio Internacional SEK Chile.
- Ord. Alc. N° 14/323 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Rodrigo Bertelsen Díaz, Almagro S.A.
- Ord. Alc. N° 14/324 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Andrea Legarreta A., Coordinadora Corporación Ciudad Accesible.
- Ord. Alc. N° 14/325 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Mónica Friederichs.
- Ord. Alc. N° 14/326 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Andrés Marín A.
- Ord. Alc. N° 14/327 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Benito Rodríguez y José Luis Olivares, Fundación Cultural Las Condes.
- Ord. Alc. N° 14/328 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Sonia Salas Bustos.
- Ord. Alc. N° 14/329 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Ignacio de Iruarrizaga Samaniego, Desarrollo Inmobiliario Cerro Apoquindo Ltda.
- Ord. Alc. N° 14/330 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Alexia Karamanos.
- Ord. Alc. N° 14/331 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Pablo Riesco Jullian.
- Ord. Alc. N° 14/332 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Cristián Michell Rubio.
- Ord. Alc. N° 14/333 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a María Verónica Solar Román.
- Ord. Alc. N° 14/334 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Rafael Labra B.
- Ord. Alc. N° 14/335 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Alejandra Sepúlveda Alvarado, Dirección de Arquitectura y Construcción Arzobispado de Santiago.
- Ord. Alc. N° 14/336 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Felipe Dufeu Senociain.
- Ord. Alc. N° 14/337 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Felipe Dufeu Senociain.
- Ord. Alc. N° 14/338 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Juan Serrano Spoerer y Francisco Urrejola Mora, Representantes Club Deportivo de la Universidad Católica.
- Ord. Alc. N° 14/339 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Cristian Mauricio Hadweh Erazo.
- Ord. Alc. N° 14/340 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a María Paz Saavedra Espinace.

- Ord. Alc. N° 14/341 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Arie Schocken Gyulai y Renata Spira.
- Ord. Alc. N° 14/342 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Ivena Mitrovic Fasciani.
- Ord. Alc. N° 14/343 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Fabrizio Pelizzola Montenegro.
- Ord. Alc. N° 14/344 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Francisco Silva Torrealba, Representante Colegio Coyancura.
- Ord. Alc. N° 14/345 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Patricia Eliana Wainer Safrana.
- Ord. Alc. N° 14/346 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Juan Luis Vergara.
- Ord. Alc. N° 14/347 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Andrés Bluhm B., Representante Propietarios Sector Vital Apoquindo.
- Ord. Alc. N° 14/348 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Osvaldo Covarrubias E., Gerente Proyectos DLA.
- Ord. Alc. N° 14/349 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Mauricio Domínguez Farrán, Administrador de Bienes Arzobispado de Santiago.
- Ord. Alc. N° 14/350 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Thomas Grob Urzúa, Cencosud Inmobiliaria S.A.
- Ord. Alc. N° 14/351 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow, Representante de Emilia Sabat y otros.
- Ord. Alc. N° 14/352 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Fernando Vial Claro y Otros.
- Ord. Alc. N° 14/353 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Francisco Cabello Fernández y Rodrigo Cabello Soto, Representantes Inmobiliaria Hotel Manquehue Ltda.
- Ord. Alc. N° 14/354 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Martín Mora Molina.
- Ord. Alc. N° 14/355 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Juan García Villane.
- Ord. Alc. N° 14/356 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Mauricio Illanes Mestre.
- Ord. Alc. N° 14/357 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Verónica Maldonado Ducci.
- Ord. Alc. N° 14/358 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Jorge Granifo Vásquez.
- Ord. Alc. N° 14/359 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 11.10.2022 a Maximiliano Serdio Fernández.

38) Certificado del Secretario Municipal de fecha noviembre 2022, que acredita que los documentos detallados a continuación, fueron enviados el 12 y 15 de octubre de 2022, ya sea por carta certificadas y/o correo electrónico, en respuesta a las observaciones realizadas al proyecto de Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes: Ord. Alc N°14/312, Ord. Alc N°14/313, Ord. Alc N°14/314, Ord. Alc N°14/315, Ord. Alc N°14/316, Ord. Alc N°14/317, Ord. Alc N°14/318, Ord. Alc N°14/319, Ord. Alc N°14/320, Ord. Alc N°14/321, Ord. Alc N°14/322, Ord. Alc N°14/323, Ord. Alc N°14/324, Ord. Alc N°14/325, Ord. Alc N°14/326, Ord. Alc N°14/327, Ord. Alc N°14/328, Ord. Alc N°14/329, Ord. Alc N°14/330, Ord. Alc N°14/331, Ord. Alc N°14/332, Ord. Alc N°14/333, Ord. Alc N°14/334, Ord. Alc N°14/335, Ord. Alc N°14/336, Ord. Alc N°14/337, Ord. Alc N°14/338, Ord. Alc N°14/339, Ord. Alc N°14/340, Ord. Alc N°14/341, Ord. Alc N°14/342, Ord. Alc N°14/343, Ord. Alc N°14/344, Ord. Alc N°14/345, Ord. Alc N°14/346, Ord. Alc N°14/347, Ord. Alc N°14/348, Ord. Alc N°14/349, Ord. Alc N°14/350, Ord. Alc N°14/351, Ord. Alc N°14/352, Ord. Alc N°14/353, Ord. Alc N°14/354, Ord. Alc N°14/355, Ord. Alc

Nº14/356, Ord. Alc Nº14/357, Ord. Alc Nº14/358 y Ord. Alc Nº14/359, todos de fecha 11.10.2022.

- 39) Certificado del Secretario Municipal de fecha 05.11.2022, que acredita que los Acuerdos adoptados en la 1119ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 08.09.2022 respecto de las respuestas a las observaciones formuladas al proyecto de Modificación Nº11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, están homologados al Cuadro denominado Observaciones a la Modificación Nº11 al PRC de Las Condes, y Acuerdos de Respuesta del Concejo Municipal, elaborado por la Dirección de Asesoría Urbana a modo de propuesta para el Concejo Municipal de las Condes y, con referencia al Acta de la Sesión Ordinaria Nº 1119 del Concejo Municipal según el detalle del cuadro contenido en el presente Certificado.
- 40) Acta Sesión Ordinaria Nº 1129 de fecha 22.12.2022 del Consejo Municipal de Las Condes, que da cuenta en el punto 1. Temas de la Dirección de Asesoría Urbana, literal A) Término Etapa Modificación Nº11 del Plan Regulador Comunal, del Acuerdo Nº 279/2022 que aprueba el proyecto de Modificación Nº11 para que sea remitido a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo.
- 41) Acuerdo Nº 279/2022 adoptado en la 1129ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 22.12.2022, que aprueba el proyecto de Modificación Nº11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, para que sea remitido con todos sus antecedentes a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. Con firma digital de Jorge Miguel Vergara Gómez, Secretario Municipal.
- 42) Decreto Alc. Secc. 1º Nº 1369 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes, de fecha 12.04.2023, que ratifica el Acuerdo Nº 279/2022 a través del cual se aprobó el proyecto de Modificación Nº11 del Plan Regulador Comunal y su envío a la SEREMI MINVU para su tramitación.
- 43) Ord. Alc. Nº 14/162 del Alcalde (s) de la Municipalidad de Las Condes de fecha 28.04.2023, a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite proyecto de Modificación Nº11 al Plan Regulador Comunal, en el marco del artículo 43 de la LGUC y 2.1.11 de la OGUC.

B. Antecedentes Técnicos (febrero 2023)

- 44) Memoria Explicativa (versión corregida con Acuerdos del Concejo Municipal y presentada para aprobación del Concejo Municipal noviembre 2022).
- 45) Texto Aprobatorio (diciembre 2022).
- 46) Planos:
 - Plano de Edificación – Plano Nº1, escala 1:7.500 (abril 2023), timbrado por Alcalde (s), Asesor Urbanista y Secretario Municipal.
 - Plano de Uso de Suelo – Plano Nº2, escala 1:7.500 (abril 2023), timbrado por Alcalde (s), Asesor Urbanista y Secretario Municipal.
 - Plano de Vialidad – Plano Nº3 (abril 2023), timbrado por Alcalde (s), Asesor Urbanista y Secretario Municipal.
- 47) Texto Refundido de la Ordenanza Local (diciembre 2022).

II. De la revisión inicial de los documentos ingresados, y teniendo en consideración lo dispuesto por el Art. 43 de la LGUC, y Art. 2.1.11 de la OGUC, se informó mediante documento del ANT. 2, que se detectó la ausencia de documentación necesaria para formar parte del expediente, e igualmente diversos documentos que no fueron acreditados por el Secretario Municipal; a lo cual usted respondió mediante oficio del ANT. 3, ingresando la documentación siguiente:

1. Copia Documento del acta de **Sesión Extraordinaria Nº 203**, de fecha 11 de noviembre de 2021, firmada por Secretario Municipal. Que señala la participación de los representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), e indica en su numeral 1 "Audiencia Pública de la Modificación Nº11 del Plano Regulador Comunal de Las Condes".

2. Copia de Certificado S/N y sin fecha, firmado por Secretario Municipal, el cual acredita que la Sesión Ordinaria N°203 del Concejo Municipal de Las Condes, realizada el día 11 de noviembre de 2021, se realizó tanto mediante sistema presencial como Telemático.
3. Copia de Certificado S/N de fecha 30 de agosto de 2023, firmado por Secretario Municipal, que adjunta y acredita la participación de 30 personas, en la sesión Extraordinaria N°203 del Concejo Municipal de Las Condes de fecha 11 de noviembre de 2021, indicando nombre, apellido y Rut de los asistentes.
4. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmada por secretario Municipal, que acredita que la Sesión Extraordinaria de fecha 3 de noviembre de 2023, fue informada a los Consejeros mediante correo electrónico con fecha 27 de octubre de 2021 a la dirección determinada por cada consejero, adjuntando la Citación y la Tabla, que entre las materias se encuentra la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal". también se acredita en el certificado que en el encabezado del Acta de la Sesión Extraordinaria se encuentran identificados los Consejeros asistentes, quedando acreditada la participación de 26 de los 30 miembros del COSOC.
5. Documento que corresponde a la citación enviada al COSOC por parte del secretario Municipal a la Sesión Extraordinaria a realizarse el día 3 de noviembre de 2021, firmado digitalmente por Secretario Municipal con fecha 26 de octubre de 2021.
6. Copia de correo electrónico enviado a COSOC, certificada por Secretario Municipal, con citación a Sesión Extraordinaria del 3 de noviembre de 2021, con link para asistir de manera telemática.
7. Copia de documento de Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2021 con COSOC, firmada por secretario Municipal (S), que registra los representantes, consejeros y concejales asistentes, junto con los temas tratados, indicándose en el numeral 2 la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.
8. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita que el proyecto Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes estuvo expuesto en el segundo piso del edificio consistorial de la Municipalidad de Las Condes, a contar del 11 de noviembre de 2021 hasta el 8 de abril de 2022, señala, además, los documentos que se expusieron y adjunta registro fotográfico de la exposición.
9. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita que en la Sesión Extraordinaria N°206 del Concejo Municipal, realizada el 20 de enero de 2022, adicional a los asistentes indicados en el acta, acreditaron su participación 56 personas, indicando nombre, apellido y Rut.
10. Copia de Certificado S/N, de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita que la convocatoria a la Sesión Extraordinaria de fecha 5 de abril de 2022, fue informada con fecha 01 de abril de 2022 a la dirección de correo electrónico determinado por cada Consejero, adjuntándose la citación y la tabla que indica "Segunda consulta COSOC, con presentación de Síntesis de Observaciones, a la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal, en cumplimiento al Art. 2.1.11. N°5 de la OGUC". También se indica que en el encabezado del Acta se encuentran identificados los Consejeros asistentes, acreditando la participación de 27 de los 30 miembros del COSOC.
11. Documento que corresponde a la citación enviada al COSOC por parte del Secretario Municipal a la Sesión Extraordinaria a realizarse el día 5 de abril de 2022, a través de sistema telemático Zoom. Firmado digitalmente por Secretario Municipal con fecha 01 de abril de 2022.
12. Copia de correo electrónico enviado a COSOC enviado el día 01 de abril de 2022, certificada por Secretario Municipal, con citación a Sesión Extraordinaria del 05 de abril de 2022, con link para asistir de manera telemática.
13. Copia de documento de Sesión Extraordinaria celebrada el 05 de abril de 2022 con COSOC, firmada por Secretario Municipal, que registra los representantes, Consejeros y Concejales asistentes, junto con los temas tratados, indicándose en el numeral 1 la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.

14. Copia de certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal que certifica que en el sitio electrónico de la I. Municipalidad de Las Condes www.lascondes.cl, estuvo y aún está disponible el proyecto Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes.
15. Copia de certificado S/N, sin fecha, firmado por Jefe de Departamento de Informática, que acredita que el proyecto de Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, estuvo a disposición de la comunidad e interesados en el sitio electrónico del municipio a contar del día 11 de noviembre de 2021, con un banner particular, permaneciendo aún en él. Adjunta también capturas de pantallas del sitio web y sus contenidos.
16. Informe sin fecha, firmada por Secretario Municipal y Jefe de Departamento de Informática, que valida las publicaciones realizadas en el sitio web para la publicación del PRC.
17. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita el envío de las respuestas a las observaciones realizadas, con fecha 15 de octubre de 2022. Se detalla número de observación, documento de respuesta, destinatario e ingreso de observación, además de la copia de cada correo electrónico enviado.
18. Copia de documento Sesión Ordinaria N° 1085, celebrada el jueves 07 octubre 2021, mediante sistema telemático. Da cuenta de los concejales asistentes, funcionarios y representante de COSOC asistentes, además se indica en el punto 2, letra A de los temas a tratar, el proyecto de Modificación N° 11 al PRC de Las Condes.
19. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita que el Director de Asesoría Urbana del Municipio remitió a los presidentes de las Juntas de Vecinos, el Oficio AU N°4, de fecha 21 de octubre de 2021 con motivo del inicio del proyecto Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes. Adjunta también el oficio mencionado.
20. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por secretario Municipal, que acredita que el documento "Listado Carta Certificada expreso, Dirección de Asesoría Urbana, Proyecto Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes" corresponde a destinatarios de oficio AU N° 4 de fecha 21 de octubre de 2023, dirigido a todos presidentes de la Juntas de Vecinos legalmente constituidas, enviado a través de la empresa Correos de Chile. Adjunta listado de 63 organizaciones sociales, indicando nombre del representante y dirección, enviadas el 25 de octubre de 2021.
21. Copia de la primera publicación en diario Las Ultimas Noticias, de fecha 22 de octubre de 2021, certificado por Secretario Municipal, donde se informa a la comunidad sobre la exposición pública de la Modificación N° 11 al PRC a contar del día 15 de noviembre de 2021 y, la celebración de la Primera Audiencia Pública, el día 11 de noviembre de 2021, a las 15:30 hrs, en el Edificio Consistorial.
22. Copia de la segunda publicación en diario Las Ultimas Noticias, de fecha 2 de noviembre de 2021, certificado por Secretario Municipal, donde se informa a la comunidad sobre la exposición pública de la Modificación N° 11 al PRC a contar del día 15 de noviembre de 2021 y, la celebración de la Primera Audiencia Pública, el día 11 de noviembre de 2021, a las 15:30 hrs, en el Edificio Consistorial.
23. Copia de documento de Sesión Extraordinaria N° 203 celebrada el 11 de noviembre de 2022, firmada por secretario Municipal, que registra la asistencia de los representantes, consejeros y concejales asistentes, junto con los temas tratados, indicándose en el numeral 1 la Audiencia Pública de la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.
24. Copia de documento de Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2021 con COSOC, firmada por secretario Municipal, que registra los representantes, consejeros y concejales asistentes, junto con los temas tratados, indicándose en el numeral 2 de los temas a tratar, la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.
25. Copia de la primera publicación en diario Las Ultimas Noticias, de fecha 4 de enero de 2022, certificado por Secretario Municipal, donde se informa a la comunidad sobre una nueva audiencia del proyecto de Modificación al PRC, para el día 20 de enero de

2022, a las 15:30 hrs., en el edificio Consistorial, e informa que el proyecto se encuentra publicado desde el 15 de noviembre de 2021, en las mismas dependencias.

26. Copia de la segunda publicación en diario Las Ultimas Noticias, de fecha 14 de enero de 2022, certificado por Secretario Municipal, donde se informa a la comunidad sobre una nueva audiencia del proyecto de Modificación al PRC, para el día 20 de enero de 2022, a las 15:30 hrs, en el edificio Consistorial, e informa que el proyecto se encuentra publicado desde el 15 de noviembre de 2021, en las mismas dependencias.
27. Copia de documento de Sesión Extraordinaria N° 206 celebrada el 20 de enero de 2022, firmada por secretario Municipal, que registra la asistencia de los representantes del COSOC, consejeros y concejales asistentes, junto con los temas tratados, indicándose en el numeral 1 la Nueva Audiencia Pública de la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.
28. Copia de la primera publicación en diario Las Ultimas Noticias, de fecha 14 de marzo de 2022, certificado por Secretario Municipal, donde se informa a la comunidad sobre la segunda audiencia pública del proyecto de Modificación al PRC, para el día 24 de marzo de 2022, a las 19:30 hrs, en el edificio Consistorial, e informa que el proyecto se encuentra publicado desde el 15 de noviembre de 2021, en las mismas dependencias.
29. Copia de la primera publicación en diario Las Ultimas Noticias, de fecha 22 de marzo de 2022, certificado por Secretario Municipal, donde se informa a la comunidad sobre la segunda audiencia pública del proyecto de Modificación al PRC, para el día 24 de marzo de 2022, a las 19:30 hrs, en el edificio Consistorial, e informa que el proyecto se encuentra publicado desde el 15 de noviembre de 2021, en las mismas dependencias.
30. Copia de documento de Sesión Extraordinaria N° 207 celebrada el 24 de marzo de 2022, firmada por Secretario Municipal (s), que registra la asistencia de los representantes del COSOC, consejeros y concejales asistentes, junto con los temas tratados, indicándose en el numeral 1 la Nueva Audiencia Pública de la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.
31. Copia de Certificado S/N de fecha agosto de 2023, firmado por Secretario Municipal (s), que adjunta listado de asistencia y acredita la participación de 49 personas, en la sesión Extraordinaria N°207 del Concejo Municipal de Las Condes celebrada el día 24 de marzo de 2022, indicando nombre, apellido y Rut de los asistentes.
32. Copia de Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que certifica que en la Sesión Extraordinaria N° 208, realizada el 21 de abril de 2022, el Concejo Municipal estableció llevar adelante reuniones con la Comisión Ciudad y Urbanismo para el análisis y tratamiento de las observaciones recibidas con la participación del Director de Asesoría Urbana y del Concejo Municipal. estas sesiones se realizaron en modalidad presencial y telemática los días 28 de abril, 5,11 y 18 de mayo, todas del año 2022.
33. Copia de Sesión Extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), realizada el día 5 de abril de 2022, firmada por Secretario Municipal, que indica la asistencia de los respectivos consejeros, indicando en el numeral 1 de los temas a tratar el proyecto de la Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal.
34. Copia de acta de la Comisión de Ciudad y Urbanismo realizada el día 28 de abril de 2022, firmada por Concejal y Presidente de la Comisión de Ciudad y Urbanismo, en la que se indican los asistentes y representantes del COSOC, señalando en temas del día en su numeral 1, la revisión de las observaciones recibidas en relación con la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.
35. Copia de acta de la Comisión de Ciudad y Urbanismo realizada el día 05 de mayo de 2022, firmada por Concejal y Presidente de la Comisión de Ciudad y Urbanismo, en la que se indican los asistentes y representantes del COSOC, señalando en temas

del día en su numeral 1, la revisión de las observaciones recibidas en relación con la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.

36. Copia de acta de la Comisión de Ciudad y Urbanismo realizada el día 11 de mayo de 2022, firmada por Concejal y Presidente de la Comisión de Ciudad y Urbanismo, en la que se indican los asistentes y representantes del COSOC, señalando en temas del día en su numeral 1, la revisión de las observaciones recibidas en relación con la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.
37. Copia de acta de la Comisión de Ciudad y Urbanismo realizada el día 18 de mayo de 2022, firmada por Concejal y Presidente de la Comisión de Ciudad y Urbanismo, en la que se indican los asistentes y representantes del COSOC, señalando en temas del día en su numeral 1, la revisión de las observaciones recibidas en relación con la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.
38. Copia de Certificado S/N de fecha agosto de 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita que el cuadro síntesis "observaciones recibidas a la Modificación N° 11 al PRC de Las Condes y Acuerdos de respuesta del Concejo Municipal", fue remitido por parte de la alcaldesa a los miembros del Concejo Municipal, vía correo electrónico, de fecha 29 de agosto de 2022.
39. Copia de correo enviado por alcaldesa del día 29 de agosto de 2022 a los Concejales Municipales, adjuntando la propuesta de acuerdos para el Concejo Municipal.
40. Copia de acta de la Comisión de Ciudad y Urbanismo realizada el día 19 de julio de 2022, firmada por Concejal y Presidente de la Comisión de Ciudad y Urbanismo, en la que se indican los asistentes y representantes del COSOC, señalando en temas del día en su numeral 1, la revisión de las observaciones recibidas en relación con la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.
41. Copia de documento Sesión Ordinaria N° 1119, celebrada el jueves 07 octubre 2022, mediante sistema telemático. Da cuenta de los concejales asistentes, funcionarios y representante de COSOC asistentes, además se indica en el punto 2, letra A de los temas a tratar, el proyecto de Modificación N° 11 al PRC de Las Condes.
42. Copia de Documento de Sesión Ordinaria N° 8 de fecha 13 de septiembre de 2022, del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, firmado por Secretario Municipal, que indica la asistencia de los respectivos consejeros, indicando en los temas de la Dirección de Asesoría Urbana, la Síntesis y respuesta a las observaciones para la Modificación N°11 del Plan Regulador Comunal.
43. Copia de documento Sesión Ordinaria N° 1129, celebrada el jueves 22 diciembre de 2022, mediante sistema telemático y presencial. Da cuenta de los concejales asistentes, funcionarios y representante de COSOC asistentes, además se indica en el punto 1, letra A de los temas a tratar, Término etapa Modificación N° 11 al PRC de Las Condes.
44. Copia de Certificado S/N, de fecha agosto 2023, firmada por secretario Municipal, que acredita que el señor Juan Manuel Masferrer, Administrador Municipal de Las Condes, fue designado primer subrogante legal de la Alcaldesa de Las Condes. Por lo cual se encuentra facultado para firmar el Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 1369, de fecha 12 de abril de 2023, mediante el cual se ratificó el Acuerdo N° 279/2022, que aprueba el proyecto de modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes y su envío a la Seremi MINVU Metropolitana para su tramitación.
45. Memoria Explicativa (versión corregida con Acuerdos del Concejo Municipal y presentada para aprobación del Concejo Municipal noviembre 2022). Firmada digitalmente por Secretario Municipal, Director de Asesoría Urbana y Administrador Municipal en su calidad de Alcalde (s), con fecha agosto de 2023.
46. Texto Aprobatorio de fecha diciembre 2022. Firmada digitalmente por Secretario Municipal, Director de Asesoría Urbana y Administrador Municipal en su calidad de Alcalde (s), con fecha agosto de 2023.
47. Texto Refundido de fecha diciembre 2022. Firmada digitalmente por Secretario Municipal, Director de Asesoría Urbana y Administrador Municipal en su calidad de Alcalde (s), con fecha agosto de 2023.
48. Plano lámina N° 1 de Edificación, de fecha agosto 2023.

- 49. Plano lámina N° 2 de Uso de Suelo, de fecha agosto 2023
- 50. Plano lámina N° 3 de Vialidad de fecha agosto 2023.

III. Revisados la totalidad de antecedentes ingresados mediante los ANT. 1 y 3 indicados, esta Secretaría constató que se encontraban presentes los antecedentes que permiten acreditar o certificar los procedimientos administrativos realizados en el marco de la aprobación del proyecto "Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes", por lo que se inició el periodo de revisión oficial del expediente, para luego emitir el oficio del ANT. 4 con las observaciones al expediente técnico y administrativo, en relación con las disposiciones indicadas en el Art. 43 LGUC y Art. 2.1.11 OGUC.

Posteriormente, mediante Ord. Alc. N° 14/57/2024 de fecha 30.01.2024, Ud. remitió respuesta a las observaciones contenidas en el ANT. 4, adjuntado los siguientes antecedentes:

- 1) Informe INF. D.A.U. N° 14 de fecha 30.01.2024, elaborado por el Asesor Urbanista, correspondiente a las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y/o observaciones, realizadas por esta Seremi MINVU.
- 2) Antecedentes planimétricos en versión CAD.
- 3) Copia de plano de los límites de la Casa de Tomás Moro, perteneciente a Monumentos Nacionales de fecha 01.11.2006.
- 4) Copia de Decreto Exento N° 02130 de fecha 26.12.2006, que declara monumento histórico la casa presidencial de Tomás Moro, junto a la ficha del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.
- 5) Copia de plano de los límites de la Casa de Asturias N°400, perteneciente a Monumentos Nacionales de fecha 14.10.2009.
- 6) Copia de Decreto Exento N° 00126 de fecha 09.03.2010, que declara monumento histórico la casa de Asturias N° 400, junto a la ficha del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.
- 7) Copia de plano de los límites de la Villa Ministro Carlos Cortés (Villa San Luis), perteneciente al Consejo de Monumentos Nacionales, de fecha 14.04.2021.
- 8) Copia de Decreto N° 0135 de fecha 29.06.2017, que declara monumento histórico la "Villa Ministro Carlos Cortés", junto a la ficha del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.

IV. Efectuada la revisión de los antecedentes indicados en el punto anterior, que da respuesta a las observaciones señaladas, y los antecedentes administrativos señalados en el punto I y III anteriores, se puede señalar lo siguiente:

Respecto de los Antecedentes administrativos y del Procedimiento establecido en el Art. 43 de la LGUC y Art. 2.1.11. de la OGUC (previo a las modificaciones incorporadas por la ley 21.078), se observa el incumplimiento de algunos procedimientos definidos en la legislación, de acuerdo a lo siguiente:

**a) Acto Administrativo, que establece el inicio del proceso
Modificación el PRC.**

Es necesario que el municipio aclare y fundamente jurídicamente la validez del Decreto Alcaldicio N° 6559 de fecha 06.09.2017 de esa comuna, como la fecha en que se inició el estudio y la modificación del PRC de Las Condes, el cual señala, que con motivo de diversos dictámenes emitidos por Contraloría General de la República (CGR) a las normas del PRC, se disponía realizar ajustes al instrumento vigente, estableciendo un plazo de 180 días para la elaboración del estudio, el cual podría ser prorrogable mediante decreto alcaldicio.

Lo anterior, debido a que incluye dentro de sus antecedentes, el **Ord. Alc. N° 4/265 del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes de fecha 07.09.2017, dirigido al**

Contralor General de la República, por el cual le informa sobre adecuaciones al Plan Regulador Comunal de Las Condes con motivo de la emisión de Dictamen N°29.790 de ese organismo público, de fecha 11.08.2017, pronunciamiento que solicita al Municipio modificar sus normas, sin el cual no se hubiese comenzado esta iniciativa, por ende, en opinión del municipio es el acto que se presenta para establecer la fecha del inicio del estudio, afirmando que dicha modificación comenzó su elaboración previo a la entrada en vigencia de la Ley 21.078, es decir, antes del 15.08.2018.

Siguiendo la línea temporal de los hitos acreditados en la elaboración y tramitación del estudio, y que corresponde analizar, es el **Ord. Alc. N° 14/15 del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes de fecha 08.01.2020, al SEREMI de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite el proyecto de actualización del Plan Regulador de Las Condes en el marco del artículo 2.1.12 de la OGUC**, ingreso en el que se remite a esta Secretaría, solamente los antecedentes técnicos del estudio, ocasión en la que no se advierte infracción a la Ley N° 21078, sin referirse al proceso de aprobación del mismo, por lo que fue revisado por esta Seremi, realizando las respectivas observaciones técnicas, indicando al municipio corregir y aclarar algunos ajustes que fueran pertinentes, mediante ORD N°2150 de fecha 17.07.2020.

Correlativamente, el siguiente acto realizado por el municipio es la emisión del **Ord. Alc. N° 14/222 del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes de fecha 03.08.2021, al SEREMI de Medio Ambiente, por el cual solicita pronunciamiento en el sentido de ratificar que la Modificación N°11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, no requiere Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo al artículo 29 del D.S N° 32/2015 MMA, por lo que como titular del proyecto el alcalde informa que no es una modificación sustancial**. Luego de volver a ingresar un informe el municipio a petición de la seremi de MMA, pronunciamientos detallados en los numerales 7) y 8) de la letra A del presente informe, mediante Ord. RRNN N°1016 la SEREMI de Medio Ambiente con fecha 06.10.2021 responde a la Municipalidad de Las Condes, informando que toma conocimiento del análisis realizado

De acuerdo con los antecedentes presentados, consta que el municipio dio inicio al procedimiento de participación indicado en el artículo 43 de la LGUC y artículo 2.1.11 de la OGUC, actos que se encuentran puntualizados y acreditados cronológicamente desde el numeral 10 al 43, del punto I del presente informe, y complementado con los antecedentes descritos en el punto N° II.

Lo anterior, sin perjuicio del pronunciamiento emitido por esta Seremi, correspondiente al ORD. N° 706 de fecha 25.03.2022, en el cual, en atención a lo señalado en el artículo 28 undecies de la LGUC respecto de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantendrá un Portal Único de Información, el cual, en esa fecha, se encontraba en desarrollo, y que una vez que se encontrará operativo, brindaría el servicio íntegro exigido por el artículo 28 undecies, letra b), de LGUC; además, aclaraba que, *"tal como se exponía en el ORD. Alc. N° 14/46 el proceso de Modificación del Plan Regulador Comunal de Las Condes se acoge al cumplimiento de lo señalado en el Art. 2.1.11 de la OGUC, por cuanto, por la fecha de inicio del estudio, no corresponde proceder con el desarrollo de Imagen Objetivo, proceso que se encuentra normado en el art. 28 octies de la LGUC, debido a que esta modificación comenzó su elaboración, previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078"*.

Ahora bien, después de una revisión acuciosa del actual expediente ingresado, correspondiente a la etapa que establece la normativa vigente, referida al ingreso de aprobación del proyecto de la Modificación N° 11 al Plan Regulador comunal de Las Condes, se ha podido constatar que el procedimiento ha sido iniciado formalmente, respecto de los actos señalados en el artículo 43 de la LGUC, **con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 21.078**.

Es dable mencionar, que, sobre la materia, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio y Urbanismo, por medio de la Circular Ord. N° 0299, DDU 410, se ha pronunciado estableciendo que, *"Se entenderán formalmente iniciados los procedimientos de elaboración o modificación de los IPT, cuando cuenten con resolución de inicio de la evaluación ambiental estratégica en conformidad al Decreto Supremo N° 32 (MMA) de 2015, o algún acto administrativo que acredite la elaboración o modificación del instrumento, emitido con anterioridad a la vigencia de la ley"*. Respecto a lo anterior, la Contraloría General de la República, por medio del dictamen N° 025681N19, de fecha 27.09.2019, se ha pronunciado, estableciendo que no es objetable lo definido en la DDU 410, no obstante, aclara además que como "Acto Administrativo" se entenderá como alguna actuación contemplada dentro del procedimiento previsto en la LGUC, o que se hubiere verificado en el marco de su evaluación ambiental estratégica en los casos en que no es aplicable el Decreto N° 32 del Ministerio de Medio Ambiente.

Al respecto, se requiere acreditar jurídicamente que este acto, se relaciona con el artículo Transitorio de la Ley N° 21.078, las Circulares DDU sobre la materia y los Dictámenes de la CGR, los que determinan el período en el cual se enmarca esta modificación y su correlación con las modificaciones a la normativa de urbanismo y construcciones atingente, las cuales de acuerdo a la fecha de inicio de la elaboración o modificación de un IPT, definen distintas exigencias dentro del procedimiento administrativo de aprobación del mismo.

En conclusión, y dado que el antecedente presentado como inicio del procedimiento administrativo de la Modificación N°11 del PRC Las Condes corresponde a un Decreto Alcaldicio, acto administrativo, no contemplado en la legislación vigente a la fecha de su dictación, esta Secretaría no puede determinar su idoneidad para acreditar a dicha actuación municipal como inicio del procedimiento de modificación del instrumento de planificación territorial en estudio.

b) Exposición del Proyecto de Plan Regulador a la Comunidad.

Revisado el trámite de consulta pública a la comunidad de la Modificación N° 11 del PRC Las Condes, contemplado en el Art. 2.1.11, numeral 4 de la OGUC, se verificó que no se aplicó correctamente el plazo 30 días con posterioridad a la o las Audiencias Públicas, ya que el municipio en sus antecedentes publicó en tres oportunidades el inicio de la consulta pública y las audiencias, extendiendo la consulta pública desde noviembre del 2021 a abril del 2022. Lo anterior fue acreditado en el certificado del Secretario Municipal Certificado S/N de fecha agosto 2023, firmado por Secretario Municipal, que acredita que el proyecto Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes estuvo expuesto en el segundo piso del edificio consistorial de la Municipalidad de Las Condes, a contar del 11 de noviembre de 2021 hasta el 8 de abril de 2022, además de un cronograma propuesto, presentado en diversas audiencias públicas.

Es del caso indicar que el proceso de consulta pública es un proceso continuo y con pasos que tienen un orden de prelación que debe respetarse, de manera de informar eficazmente a la comunidad.

c) Nueva Audiencia Pública y al COSOC, una vez terminado el periodo de exposición, donde se presentarán las observaciones recibidas a la fecha.

No se presentaron registros de la realización de la audiencia pública a la que se refiere el numeral 5 del Art. 2.1.11 de la OGUC.

Se acredita una segunda audiencia pública realizada el 24.03.2022, en la que se presentaron observaciones realizadas hasta el momento, pero a esa fecha, aun no

finalizaba el periodo de exposición de la modificación. En acta se deja constancia que el periodo de exposición se extiende por 15 días una vez terminada esta audiencia.

Respecto a la audiencia realizada con COSOC, se acredita una audiencia realizada el día 05.04.2022, previo a que terminara el periodo de exposición, y una segunda audiencia con COSOC, realizada el día 13.09.2022 posterior a que el Concejo Municipal adoptara el acuerdo respecto de las observaciones recibidas.

Por ende, ninguna de las audiencias realizadas y acreditadas se ajusta al inciso 5° del art. 2.1.11. de la OGUC.

d) Periodo de recepción de observaciones de la comunidad al Proyecto del Plan Regulador.

No fue posible constatar la fecha y el consecuente plazo establecido para que la comunidad elabore observaciones a la Modificación N° 11 de Las Condes, por cuanto, tal como se indicó en el punto anterior, no existe claridad que se cumpliera dentro de la fecha correspondiente con la audiencia pública que establece el numeral 5 del art. 2.1.11. de la OGUC, del cual depende también el cumplimiento del numeral 6 del mismo artículo.

e) Presentación del proyecto por parte del alcalde al concejo municipal, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados.

Al no haber claridad respecto de la fecha de la realización de audiencia pública establecida en el numeral 5 del Art. 2.1.11. OGUC, tampoco es posible verificar el cumplimiento del plazo establecido en el inciso 4 del mismo artículo de la OGUC, el que dispone que el alcalde tendrá un plazo no inferior a 15 días ni superior a 30 desde la audiencia pública (indicada en el numeral 5 antedicho).

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con los antecedentes presentados por el Municipio, la asesoría urbana emitió el Informe N° 21 de fecha 08.06.2022, dirigido a la Sra. Alcaldesa y los Concejales de la comuna, que contiene las observaciones realizadas por la comunidad y las respuestas planteadas.

Con fecha 08.08.2022, mediante copia de correo electrónico, la alcaldesa, envía al Concejo Municipal la propuesta de acuerdo con las observaciones recibidas, verificándose que en la sesión ordinaria de concejo de fecha 08.09.2022, registrada en el acta N° 1119, se tomó acuerdo de las respuestas a las observaciones presentadas el informe e Asesoría Urbana.

Teniendo presente lo expuesto, es necesario señalar que el Art. 2.1.11 de la OGUC establece el procedimiento para la elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Comunes. En dicho artículo enumera 6 hitos de forma secuencial que se deben realizar en el proceso de aprobación, una vez elaborado el proyecto por el municipio. La numeración de estas etapas establece una pauta secuencial en la forma en que se deben realizar cada uno de los actos establecidos.

Por consiguiente, el municipio debe acreditar el cumplimiento de cada uno de estos actos, de la misma forma secuencial y dentro de los plazos establecido en el artículo mencionado, ya que cualquier acto, o plazo estipulado fuera de lo señalado en la OGUC, constituye un incumplimiento a la normativa vigente a la fecha en que se elaboró el IPT. Esto es relevante, ya que cada punto establece un hito y fija el plazo que regirá al procedimiento que le precede.

Respecto de los antecedentes técnicos es dable señalar lo siguiente:

El Informe de la dirección de Asesoría Urbana, dirigido al Alcalde (s) de la comuna de Las Condes, y enviado en copia a esta Seremi en respuesta al ORD. N° 63 de fecha 10.01.2024, no constituye técnica ni formalmente la respuesta contemplada en el marco legal, que se debe ingresar a modo de subsanación de observaciones. Corresponde a un informe con propuestas de respuestas, mas no una corrección a los antecedentes técnicos observados.

Memoria Explicativa:

El documento presentado, carece del diagnóstico que dé cuenta de la necesidad y relevancia de esta modificación. El Art. 2.1.10 de la OGUC en su numeral 1, señala que la Memoria Explicativa debe contener "al menos" el diagnóstico de la totalidad del territorio comunal o del área afecta a planificación, elemento que no se observa en el documento presentado. A su vez, tampoco da cuenta del proceso de elaboración, participativo y de aprobación, sin establecer y aclarar la línea temporal desde el decreto alcaldicio del año 2017 hasta el ingreso para aprobación en esta Seremi. Elemento que cobra importancia tanto en la aplicación de las normativas vigentes, como de la corroboración en los plazos que establecen los cuerpos legales pertinente, tema que fue observado por esta Seremi, y que no fue aclarado en el informe de respuesta que se ingresó.

Por otra parte, se observa una incongruencia entre el contenido del decreto alcaldicio señalado, el que establece como principal argumento y motivo de la modificación, las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República al instrumento de planificación territorial, y los fundamentos y objetivos declarados en la memoria, en donde se menciona escuetamente, en el inciso final de la introducción, que complementariamente, esta modificación buscaba dar respuesta a los dictámenes emanados por el ente contralor. Si bien este punto se vuelve a mencionar en la tabla N° 9, sobre Disposiciones Derogadas, es necesario señalar específicamente, cada uno de los dictámenes emitidos por CGR, el tema observado, y cómo esta modificación da respuesta a lo instruido por el órgano contralor. En particular, si la modificación N° 11 al PRC de Las Condes, se describe como un ajuste de la ordenanza local y no como una modificación sustancial, es fundamental que se indique cuáles son esos elementos que se mantienen de igual forma y, los que se modifican.

Conjuntamente, la referida Memoria carece de un acápite donde se justifique cada incentivo normativo y su relación a los objetivos del Art. 184 de la LGUC en el sentido de explicar o relacionar cómo cada uno de ellos responde a las condiciones que se plantean en él.

De los Incentivos Normativos:

Respecto de los Incentivos Normativos observados mediante ORD. N° 63 de fecha 10 de enero de 2024, el municipio en reiteradas oportunidades señala que los incentivos y condiciones de la presente modificación son los mismos que ya existían en el PRC desde su concepción original en el año 1995, los que no sufren modificación; respaldándose en lo establecido en el Art. 5 de la Ley 21.078 que señala que *"...son válidos los incentivos o condiciones que hubieran contemplado los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales con anterioridad a la vigencia de la ley N° 20.958..."*, sin embargo no es posible a esta Seremi constatar tal afirmación, pues en algunos casos, tales incentivos no se ajustan en a las competencias de los IPT de carácter comunal, y además, en ciertos caso los objetivos que se expresan no dicen relación con la finalidad y el espíritu del Art. 184 de la LGUC. A lo anterior se suma que sobre este respecto existe un historial de dictámenes por parte de Contraloría General de la República, en los cuales estos incentivos han sido objetados por el organismo y que esa es la razón por la cual se instó esta modificación al PRC.

Conforma lo expuesto la jurisprudencia del órgano contralor, la que ha sido clara al señalar que la aplicación del artículo 5° de la ley N° 21.078 es válida *"en la medida que ellos se ajusten a los arts. 183 y 184 y en tanto en general no sean contrarios al orden legal y reglamentario en vigor"* es decir, el mero hecho de la pre existencia de los incentivos, no es suficiente para justificar que los mismos no puedan sufrir modificaciones o ser derogados en función de la correcta aplicación de las atribuciones propias de un PRC y de los cuerpos normativos vigentes. (ver dictamen CGR N° 2.745 de 2019).

EN CONCLUSIÓN:

Del análisis expuesto y de conformidad a lo establecido en el Art. 2.1.11. de la OGUC, se observa un incumplimiento en los plazos administrativos del proceso de aprobación de la Modificación N° 11 del PRC de Las Condes, por cuanto no se cumplió con el periodo de 30 días de exposición a la comunidad, ni se continuó con el orden cronológico en general, relacionado con la recepción de observaciones realizadas por la comunidad, así también se observa aparentemente incumplimiento en el plazo en que las observaciones fueron presentadas al concejo municipal y en la fecha en que estos tomaron acuerdo en sesión de concejo acerca de las mismas, incumpliendo los plazos establecidos en los respectivos numerales del artículo 2.1.11. de la OGUC.

Por todo lo señalado anteriormente, y conforme a lo establecido en el art. 43 de la LGUC y el art. 2.1.11. de la OGUC, esta Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo emite el presente informe técnico desfavorable toda vez que no se ajustó a derecho el trámite de aprobación, de acuerdo con los antecedentes administrativos presentados sobre el proyecto "Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal de Las Condes" tenido a la vista, por las razones expresadas precedentemente.

En consecuencia, el municipio deberá iniciar nuevamente el procedimiento administrativo de modificación del PRC, ajustándose a la legislación vigente, a la jurisprudencia de la CGR y a este ordinario, remitiendo cuando corresponda los antecedentes a esta SEREMI, para la nueva revisión y el informe técnico a que haya lugar.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el art. 2.1.11. de la OGUC, el municipio podrá remitir al Gobierno Regional el proyecto de Plan Regulador Comunal, con todos los antecedentes, incluido el informe desfavorable emitido por la seremi, para que se pronuncie sobre los aspectos objetados.

Finalmente, se informa que habida consideración de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, esta Secretaría Ministerial ha instruido a través de la Resolución Electrónica Exenta N° 1258 de fecha 05.09.2023, la emisión de documentación en formato digital y despachada mediante correo electrónico al usuario. Asimismo, la atención presencial a la ciudadanía del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura se realizará de lunes a jueves, entre las 09:00 horas y hasta las 13:00 horas en las dependencias ubicadas en calle Morandé N° 322, Oficina 602, comuna y ciudad de Santiago.

Saluda atentamente a Ud.

CAROLINA CASANOVA ROMERO
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO

CCR/LPC/GIF/PCJ/BAS/BOB/RSB

Distribución

- ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES- OFPA@LASCONDES.CL
- SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO
- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
- OFICINA DE PARTES

Ley de Transparencia Art 7.G